Pdf O H Classification: مقيد/ Restricted/

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

الدليل الإجرائي

لقرار توطين

نشاط الخدمات الاستشارية

فبراير٢٠٢٣

Pdf O H Classification: مقيد/ Restricted/

المحتويات

١. المقدمة والغرض من الدليل ____ ٤

٢. التعريفات ____ ٥

٣. الاحكام العامة لقرار التوطين ____ ٥

النسب المفروضة ____ ٥

سريان القرار ____ ٥

الأنشطة المستهدفة ____ ٦

فترة السماح ____ ٧

٤. الأسئلة الشائعة ____ ٨

Pdf O H Classification: مقيد/ Restricted/

المقدمة والغرض من الدليل

Pdf O H Classification: مقيد/ Restricted/

١. المقدمة والغرض من الدليل

إنفاذاً للقرار الوزاري رقم (٤٦٩٦٨) وتاريخ (١٤٤٤/٣/١٥هـ) بشأن توطين كيانات ومنشآت نشاط الخدمات الاستشارية، ولأغراض تطبيقات تعديل وزارة المالية على نماذج منافسات العقود الاستشارية الحكومية والقاضي باشتراط التزام المنشآت الاستشارية بنسب التوطين التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لهذه العقود.

حيث يأتي هذا القرار ضمن مجموعة من قرارات التوطين التي عملت عليها الوزارة بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتمكين الخريجين ذوي المؤهلات النوعية من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للمساهمة في تنمية القطاع الخاص.

حيث راعى القرار، ظروف سوق العمل في القطاع الاستشاري، وكذلك راعى أعداد الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات المطلوبة، وأخذ في الاعتبار الدارسين حالياً في التخصصات ذات العلاقة والذين سينضمون لسوق العمل خلال السنوات القليلة القادمة، وكذلك واقع القطاع الخاص، وقدرته على استيعاب الكوادر البشرية الوطنية في التخصصات المختلفة.

وقد تم إعداد هذا الدليل لتوضيح كافة تفاصيل قرار توطين نشاط الخدمات الاستشارية ويشمل ذلك النسب المفروضة، آلية احتساب النسبة على العاملين، وكذلك إيضاح برامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية لمساندة القطاع الخاص في تنفيذ القرار، بالإضافة إلى الإجابة عن التساؤلات الأكثر شيوعاً.

Pdf O H Classification: مقيد/ Restricted/

٢. التعريفات

المصطلح	التعريف
قرار التوطين	**يقصد به قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاص بتوطين العقود الاستشارية الحكومية لنشاط الخدمات الاستشارية**
نسب التوطين	**يقصد بها نسبة عدد العاملين من السعوديين -في العقود الاستشارية الحكومية والمنشآت او الكيانات في المهن المستهدفة - الى العدد الإجمالي من العاملين (سعوديين وغير سعوديين) في العقود الاستشارية الحكومية**
منافسات العقود الاستشارية الحكومية	**هي ما تطرحه الجهات الحكومية لغرض التقدم لمنافسات في مجال تقديم الخدمات الاستشارية وفق نماذج منافسات العقود الاستشارية الحكومية الصادرة من وزارة المالية.**

٣. الأحكام العامة لقرار التوطين

النسب المفروضة:

توطين النسب الموضحة أدناه في المنشآت او الكيانات في المهن المستهدفة والعقود الاستشارية الحكومية المقدمة من منشآت نشاط الخدمات الاستشارية، على النحو الموضح أدناه:

المراحل	نسبة التوطين
نسب التوطين للمرحلة الأولى: **وتبدأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٥هـ**	**%٣٥**
نسب التوطين للمرحلة الثانية **وتبدأ بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٥هـ**	**%٤٠**

سريان القرار:

تسري هذه النسب على جميع المنشآت او الكيانات في المهن المستهدفة والعقود الاستشارية الحكومية المصنفة تحت نشاط الخدمات الاستشارية.

Pdf O H Classification: مقيد/ Restricted/

الانشطة المستهدفة:

يسري هذا القرار على جميع المنشآت المصنفة تحت نشاط الخدمات الاستشارية وهي كالتالي:

رمز النشاط	وصف النشاط
620212	أنشطة الاستشارات في مجال الحاسب الآلي
692020	أنشطة الاستشارات المالية
692041	أنشطة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)
692042	أنشطة الاستشارات في مجال الزكاة وضريبة الدخل
702016	أنشطة الاستشارات العمالية
702017	تقديم خدمات الاستشارات الإدارية العليا
702018	أنشطة الاستشارات في مجال الرياضة
702020	أنشطة الاستشارات المحاسبية ووضع السياسات والاجراءات
702090	أنشطة الاستشارات الاخرى في الاعمال والخدمات الادارية والتخطيط والمعلومات الادارية
711011	تقديم خدمات الاستشارات الهندسية في مجال الوقاية والحماية من الحريق
711013	أنشطة الاستشارات الهندسية والمعمارية
711015	الاستشارات الهندسية للتخطيط الحضري
711016	الاستشارات الهندسية لعمارة البيئة
711031	الاستشارات الهندسية للطرق والجسور والانفاق
711032	أنشطة الهندسة للمشاريع الكهربائية والحفريات والامن والسلامة والكيماوية
711033	أنشطة الاستشارات الصناعية
711034	الاستشارات الهندسية للنفط والغاز
711035	الاستشارات الهندسية للسكك الحديدية
711036	الاستشارات الهندسية للموانئ البحرية وإنشاءات النقل البحري
711037	الاستشارات الهندسية للمياه والصرف الصحي
711040ال	الأنشطة الهندسية والتقنية المتعلقة بالأنشطة التخصصية لجميع فروع الهندسة
711041	استشارات الهندسة الميكانيكية
711042	استشارات الهندسة الالكترونية
711043	الاستشارات والأعمال الجيوديسية
711052	أنشطة الاستشارات الجغرافية
711057	الاستشارات (الهيدروغرافية)
711070	أنشطة الاستشارات الجيوفيزيائية
711087	الاستشارات الهندسية النووية
749031	الاستشارات الأمنية
749032	أنشطة الاستشارات الزراعية
749033	أنشطة الاستشارات البيئية
749034	استشارات تقنية اخرى
749035	أنشطة خدمات استشارات غذائية
749036	أنشطة خدمات استشارات في مجال تنظيم الأجهزة الطبية
749037	أنشطة تقديم الاستشارات وخدمات توكيد الجودة والحماية من الإشعاع في مجال الصحة الإشعاعية
749038	أنشطة الاستشارات الصحية
749039	أنشطة أخرى للاستشارات الأمنية والعلمية والتقنية
749041	خدمات الاستشارات في مجال النقل الجوي
749042	خدمات الاستشارات في مجال خدمات الملاحة الجوية
749043	خدمات الاستشارات في مجال سلامة الطيران والمقاييس
749044	خدمات الاستشارات في مجال أمن الطيران
749045	خدمات الاستشارات في مجال عمليات المطارات

Pdf O H Classification: مقيد/ Restricted/

749046	خدمات الاستشارات في مجال اعمال الإطفاء والإنقاذ في المطارات
749047	خدمات الاستشارات في مجال الطائرات بدون طيار
749051	الدراسات والاستشارات الاعلامية
749057	أنشطة الاستشارات الفيزيائية
749061	أنشطة الاستشارات الإحصائية
749062	أنشطة الاستشارات الاقتصادية
749063	أنشطة الاستشارات البحرية
749064	أنشطة الاستشارات التاريخية
749065	أنشطة الاستشارات التراثية
749066	أنشطة الاستشارات التعدينية
749067	أنشطة الاستشارات الجمركية
749068	أنشطة الاستشارات الفندقية
749071	أنشطة الاستشارات في مجال الأعمال الدولية
749072	خدمات استشارات جيولوجية
749073	خدمات استشارات كيميائية
749074	أنشطة الاستشارات في مجال التجميل
749075	أنشطة الاستشارات في مجال الاعلاف
749076	أنشطة الاستشارات في مجال المبيدات
855003	خدمات استشارات التدريب

المهن المستهدفة:

يتم تطبيق القرار على جميع مهن الاستشاريين والأخصائيين الذين يمارسون أعمال الاستشارات المذكورة في المنشآت التي تندرج تحت نشاط الخدمات الاستشارية منها على سبيل المثال لا الحصر:

رمز المهنة	المهنة
241201	أخصائي استشارات مالية
242106	أخصائي استشارات أعمال
242126	أخصائي استشارات أمن سيبراني
121314	مدير إدارة مشاريع
214909	مهندس إدارة مشاريع
242108	أخصائي إدارة مشاريع

الخبرة المهنية:

يشترط بأن يكون أعضاء فريق العمل الذين تكون خبراتهم المهنية [ثلاث سنوات] فأقل، مقتصر حصراً على السعوديين.

Pdf O H Classification: مقيد/ Restricted/

فترة السماح

هي الفترة ما بين تاريخ إصدار القرار الوزاري والبدء بتطبيق النسبة، ويمكن للمنشأة خلال هذه الفترة العمل على ما يُمكنها من تحقيق نسب التوطين للوصول للمستهدف الخاص بها.

تتم مراعاة التفصيلات التالية عند تطبيق القرار:

١. لا يتعارض القرار مع نسب التوطين في القرارات الأخرى التي تطبق على إجمالي العاملين في المنشأة حسب برنامج نطاقات.

٢. عند احتساب عدد العاملين السعوديين من إجمالي العاملين يتم التقريب إلى الأحاد (من ٠,٤٩ فأقل يقرب إلى الصفر، ومن ٠,٥ فأعلى يقرب إلى ١).

Pdf O H Classification: مقيد/ Restricted/

أدناه مثال توضحي لآلية احتساب نسب التوطين الملزمة:

عدد العاملين الاجمالي	المرحلة الأولى ٣٥%		المرحلة الثانية ٤٠%	
	السعوديون	الوافدون	السعوديون	الوافدون
١	١	-	١	-
٢	١	١	١	١
٣	١	٢	١	٢
٤	١	٣	٢	٢
٥	٢	٣	٢	٣
٦	٢	٤	٢	٤
7	٢	٥	٣	٤
٨	٣	٥	٣	٥
٩	٣	٦	٤	٥
10	٤	٦	٤	٦

٤. الأسئلة الشائعة

هل يطبق قرار التوطين بالتوازي مع نطاقات؟

نعم، قرار التوطين يطبق على المهن المستهدفة وكذلك العقوبات المنصوص عليها نظاماً بغض النظر عن نطاق المنشأة في نطاقات، أي أنه لا يؤثر نطاق المنشأة في نطاقات على احتساب نسبة التوطين للمهن المستهدفة.

هل يطبق القرار على المسميات المهنية فقط أو على العمل الفعلي للعامل؟

يتم تطبيق القرار على العمل الفعلي، وفي حال اختلاف المسمى المهني عن العمل الفعلي يتم تطبيق العقوبة المناسبة وفق قرار العقوبات (جدول الغرامات).

هل سيتم تعديل النسبة لتوطين المهن مستقبلاً؟

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على خفض معدل البطالة والمساهمة في توفير وظائف لائقة للمواطنين من خلال عدة مبادرات يتم إطلاقها، ولتحقيق ذلك تراجع الوزارة بشكل دوري نسب التوطين المطلوبة عبر إحصاء عدد الخريجين والباحثين عن عمل، وقدرة وسعة استيعاب السوق، لضمان مشاركة الخريجين في سوق العمل بشكل تلقائي.

Pdf O H Classification: مقيد/ Restricted/

هل سيتم تطبيق القرار على المنشآت أم على العقود؟

يتم تطبيق القرار على المنشـــآت والكيانات في المهن المســـتهدفة والعقود التي تبرمها المنشـــآت التي تمارس نشـــاط الخدمات الاستشارية مع الجهات الحكومية ويطبق على كل عقد بشكل مستقل.

هل سيتم تطبيق القرار على العقود القائمة حاليا؟

يتم تطبيق القرار على العقود الجديدة التي تبرم بعد دخول النسبة حيز التنفيذ وتكون بحسب المرحلة الاولى أو الثانية.

Pdf O H Classification: مقيد/ Restricted/

لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع

www.hrsd.gov.sa